

1500293-78.2019.8.26.0599

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Rodrigo Pares Andreucci

Comarca: Piracicaba

Foro: Foro de Piracicaba

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 30/06/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ARIEL FERREIRA DA SILVA

CONCLUSÃO

Aos 29/06/2022 faço estes autos conclusos ao MM. Juiz. Eu, Natália Detoni Barbosa, assistente judiciária, Matrícula 368113, subscrevi.

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Rodrigo Pares Andreucci

Vistos.

O acusado ARIEL FERREIRA DA SILVA, foi ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Piracicaba

Foro de Piracicaba

3ª Vara Criminal

Rua Bernardino de Campo, 55, Sala 09/11 - Alemães

CEP: 13417-901 - Piracicaba - SP

Telefone: (19) 3372-3025 - E-mail: piracicaba3cr@tjsp.jus.br

1500293-78.2019.8.26.0599 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1500293-78.2019.8.26.0599 - Controle 2019/000288

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ARIEL FERREIRA DA SILVA

CONCLUSÃO

Aos 29/06/2022 faço estes autos conclusos ao MM. Juiz. Eu, Natália Detoni Barbosa, assistente judiciária, Matrícula 368113, subscrevi.

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Rodrigo Pares Andreucci

Vistos.

O acusado ARIEL FERREIRA DA SILVA, foi condenado à pena de à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, no regime inicial aberto, e pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, no mínimo legal, cuja decisão transitou em julgado em 15/06/2020 para o Ministério Público e em 10/06/2020 para a defesa.

Referida condenação enseja uma prescrição da pretensão executória em 04 anos (CP, art. 109, inciso X, cc. art. 110, § 1º). Sendo o réu menor de 21 anos à época dos fatos referido prazo reduz-se à metade (CP, art. 115), logo 02 anos. Desde a data do trânsito em julgado até os dias de hoje deu-se transcurso de lapso temporal superior àquele previsto para o início do cumprimento da pena imposta. Dessa forma, verifica-se a ocorrência da prescrição da pretensão executória do Estado.

Pelo que, com base no artigo 107, inciso IV, cc. artigo 109, inciso V, cc. artigo 110, § 1º, do Código Penal, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE do réu ARIEL FERREIRA DA SILVA, RG 63.534.080, da acusação de ter violado o disposto no artigo Art. 33 "caput" c/c Art. 40 "caput", VI ambos do(a) SISNAD(Denúncia), pela prescrição da pretensão executória do Estado.

Deixo de expedir contramandado de prisão em razão do mandado expedido encontrar-se vencido.

Oficie-se ao IIRGD.

Arquivem-se os autos, feitas as anotações e comunicações de praxe.

P.R.I.C.

Piracicaba, 29 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA